

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1588/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
หลังสวน

โจทก์

นายประเสริฐหรือเสริฐ ชุมเจริญ กับ
พวก

จำเลย

นายประเสริฐ ชุมเจริญ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องนี้

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ให้จำคุก
จำเลยที่ 1 และที่ 3 คนละ 8 ปี ส่วนจำเลยที่ 2 อายุ 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่ง
หนึ่ง จำคุก 4 ปี จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพชั้นพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก
2 ปีบริบูรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 3
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ขังจำเลยที่ 1 และที่ 3 ไว้ใน
ระหว่างฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 89)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกัน
150,000(หนึ่งแสนห้าหมื่น) บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการ
ต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกัน
150,000(หนึ่งแสนห้าหมื่น) บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการ
ต่อไป

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ